N. R.G. 33089/2018

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott. Giuseppe Ciccarelli Giudice rel.
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33089/2018 promossa da:

Parte_1 nato in Guinea, il 06.01.1996 (C.U.I. *C.F._1* , rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Russo;

- ricorrente -

contro

Controparte_1

[...] in persona del *CP_2* p.t., rappresentato e difeso come da costituzione in giudizio;

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato il 17.05.2018, *Parte_1* nato in Guinea, il 06.01.1996, ha impugnato il provvedimento emesso in data 13.09.2017 e notificato al ricorrente in data 24.04.2018, con il quale la *[...]* *Organizzazione_1* di *CP_1* gli ha negato il riconoscimento della protezione internazionale e di forme complementari di protezione. La Commissione Territoriale, ritualmente citata, si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso.

Vicenda personale, conclusioni della commissione e audizione in giudizio

Il ricorrente, innanzi alla *CP_1* Territoriale, ha dichiarato di essere cittadino della Guinea; di essere nato a Mamou e di essere cresciuto a Siguiri (regione di Kankan nella Guinea orientale); di appartenere al gruppo etnico-linguistico Pular e di religione musulmana; di essere celibe; di avere una famiglia di origine composta dai genitori (ancora viventi al momento della uscita dal Paese) e due fratelli deceduti nel 2015; di aver frequentato la scuola francese per otto anni e la scuola coranica per circa tre anni dal 2003 al 2005 a Siguiri; di aver lasciato il suo Paese sia per le minacce subite per la sua appartenenza al partito politico *Org_2* sia, perché, il 2 agosto 2015, mentre fuggiva durante una delle manifestazioni politiche del citato partito, investiva con il suo motorino un bambino, morto a seguito dell'incidente; che i familiari del bambino, di etnia malinkè, a seguito dell'accaduto dirigevano armati a casa del ricorrente e incendiavano la casa con benzina; che, a causa dell'incendio, morivano i fratelli, invece, i genitori del ricorrente riuscivano a salvare in quanto si trovavano in

un'altra casa dove la polizia riusciva a portarli via; di non avere alcuna notizia circa la sorte dei genitori; di essere rimasto a casa di un suo amico fino alla partenza (4 agosto 2015); di aver raggiunto il confine con il Mali e di aver attraversato l'Algeria, arrivando in Libia e dalla Libia, giungendo in Italia (17 maggio 2016); di temere, in caso di rimpatrio, di essere ucciso in quanto si verificano questi episodi; di vivere presso il centro di prima accoglienza *Pt_2* in via Salvatore Barzilai, 203 a *CP_1*

Il ricorrente presentava, innanzi alla Commissione Territoriale, il certificato di frequenza del corso di lingua italiana (livello A1).

La Commissione Territoriale ha ritenuto le dichiarazioni del ricorrente incongruenti e poco credibili, in merito ai seguenti aspetti: la persecuzione politica a causa della sua militanza nel partito politico *Org_2* (*Organizzazione_3* *[...]* di Guinea), il possesso della tessera in assenza di iscrizione al partito e di partecipazione alle attività del partito stesso; la persecuzione da parte dei familiari malinke del bambino morto nel corso dell'incidente, con il conseguente incendio della sua abitazione e morte dei suoi fratelli; il soccorso nell'immediatezza dell'incidente mortale e l'assenza di richiesta di intervento alla polizia e ai vigili del fuoco; l'assenza di alcuna azione legale esperita a seguito della morte dei fratelli; la mancanza di informazioni circa la sorte dei genitori (ad esempio, se essi si trovino in prigione) ed i motivi di un eventuale arresto; la contraddizione tra i motivi di persecuzione etnica ed il trasferimento della famiglia di etnia pular a Siguiri, posto abitato prevalentemente dalla popolazione malinke.

Pertanto, la *Controparte_1* non rivenendo nel caso in esame i presupposti della protezione internazionale, respingeva la richiesta dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, non ritenendo altrettanto ricorrenti gravi e seri motivi di carattere umanitario al fine della trasmissione degli atti al Questore per il riconoscimento della protezione interna umanitaria ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998.

Il ricorrente, nel corso dell'audizione svoltasi durante l'udienza del giorno, dinanzi al Giudice, ha dichiarato: "*Parte_1* *nato in Guinea, il 06.01.1996. Sono in Italia da circa tre anni. Sto lavorando ma senza contratto per un negozio di bengalesi. Sto seguendo una terapia medica ma non ho portato i documenti. Ho un problema al cuore. Sono venuto in Italia dal Mali, Algeria e Libia. In Libia sono stato due mesi in carcere e mi facevano lavorare nei campi, ma sono fuggito durante un momento di distrazione per il caffè. Sono andato via dalla Guinea per un problema in quanto facevo parte del* *Org_2*. *Io facevo propaganda ed ero iscritto, non è vero che non avevo la tessera. Non avevo un ruolo di rilievo perché ci vuole esperienza. Facevo parte del partito da piccolo perché mio padre era iscritto. Dal 2010 ho iniziato ad andare lì con mio padre ma per aderire ho aspettato il 2014. La tessera era bianca come fondo e c'era un albero in fondo con un sole dietro l'albero e con scritte verdi. Io facevo propaganda e per favorire la partecipazione organizzavo torneo e partite. Poi andavo per le strade e case per favorire la partecipazione. Inoltre mio padre aveva uno scuolabus e veniva messo a disposizione per la riunione e la propaganda. Il programma di partito è che se arrivano al potere ci sarà uguaglianza qualunque sia la posizione sociale; ancora aiuteranno tutti. Una volta al potere non mettono differenze di etnie e partito salvo che non ci siano problemi con la legge. Il due agosto del 2015 erano vicine le elezioni ed eravamo usciti per fare propaganda. Abbiamo incontrato i malinke con bastoni e machete. Io ero in motorino. Mentre stavo fuggendo ho colpito un bambino malinke. Ho capito che era malinke perché i*

genitori erano vicini al bambino e gridavano nella lingua malinke. Quando ho colpito il ragazzo sono caduto e ho visto il sangue e ho pensato che sarebbe morto. Non sono stato raggiunto dai malinke. Poi ho avvisato la mia famiglia e sono stato aiutato da un amico. Sapevo sarebbero andati a casa mia. Ho mandato un amico a vedere il luogo dell'incidente e lì è stato riconosciuto perché siamo insieme spesso ma lui era di etnia differente e non aveva problemi da quel punto di vista. Erano più o meno passate due ore. Gli hanno chiesto dove fossi e lui ha detto che non sapeva. Allora sono andati a casa mia con bastoni e machete e benzina e hanno trovato i miei due fratelli. Sono scappati dentro casa ma hanno bruciato la casa e sono morti. La polizia non ha detto nulla perché sono della stessa etnia. I miei genitori hanno avuto anche loro problemi; sono stati presi lo stesso giorno ma non so che fine hanno fatto. Loro erano in altra casa e sono stati presi e portati in prigione in quanto mio padre lavorava per il partito e mia madre era militante. Non posso tornare in Guinea perché mi ammazzerebbero sia il governo che i malinke.".

Il ricorrente, nel corso del giudizio, ha versato in atti i seguenti documenti: copia della relazione di partecipazione alle attività del Laboratorio 53 onlus; copia di attestato di partecipazione ad attività di volontariato; copia di attestato di frequenza scolastica del corso di lingua italiana livello A1 e A2; copia di partecipazione alle attività dell' *Organizzazione_4*

Il giudizio di credibilità del ricorrente

Giova preliminarmente evidenziare come il provvedimento di diniego della *Controparte_1* esprima un giudizio di inattendibilità del ricorrente.

E' noto (cfr. Cass. civ., sez. 1, 11/04/2019, n. 10226) che nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (cfr. Cass. civ., sez. 6, 28/06/2018, n. 17075).

Il quinto comma dell'art. 3 del d.lgs. 251/2007 stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall'assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro allegativo e probatorio fornito non sia esauriente, purché il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (cfr. Cass. civ. sez. 6, 24/9/2012, n. 16202; sez. 6, 10/5/2011, n. 10202).

Nel caso di specie, alla luce dei principi sopra riferiti, della documentazione versata in atti e delle informazioni sul Paese di origine (Country of Origin Information), ritiene il Collegio che quanto esposto dal ricorrente non risulti credibile, come osservato anche in sede amministrativa.
In particolar modo, non risultano credibili, in quanto ritenuti non specificati e dettagliati, oltre che contradditori nelle differenti versioni riportate sia in sede amministrativa che giudiziaria, i seguenti aspetti. Dal punto di vista della coerenza interna della vicenda narrata, risulta contraddittorio, in primo luogo, la sua partecipazione al partito politico *Org_2* di cui asserisce, in una prima versione, di essere un simpatizzante e, nell'altra versione, di essere un partecipante attivo alle attività del partito politico stesso, contraddicendosi in merito al possesso della tessera. Ad ogni modo, risulta chiaro ed univoco che il ricorrente, a prescindere dalla modalità e dalla frequenza alle attività di partito, non svolgeva alcuna funzione ed attività apicale rilevante e di spicco che gli consentiva di avere una visibilità entro la scena politica del suo Paese. A ciò si aggiunga che la descrizione della tessera di partito non è un elemento idoneo a sopperire alla mancanza della tessera di partito di cui, in maniera incontrovertibile, il ricorrente non risulta essere in possesso. Infine, le informazioni fornite dal ricorrente riguardano episodi generalmente noti e di portata generale, conosciuti a tutti i cittadini della Guinea Conakry, non riferendo di eventi particolari che siano espressione di una conoscenza ed esperienza personale e costante di partecipazione alle attività di partito. Infine, si aggiunga che, rispetto alla partecipazione presunta al partito politico *Org_2*, non ha presentato alcuna documentazione né rilevante né pertinente.
In secondo luogo, per quanto concerne l'appartenenza al gruppo etnico-linguistico dei malinke e, più specificamente, l'incidente relativo della morte di un bambino di etnia malinke, non sono state considerate internamente coerenti e credibili le modalità di soccorso al bambino malinke deceduto e l'avvicinamento successivo al corpo del bambino dell'amico del ricorrente il quale viene riconosciuto dai familiari del bambino stesso come essere un amico del ricorrente, pur se di etnia differente (etnia, tra l'altro, non specificata dal ricorrente in sede di audizione sia in sede amministrativa che giudiziaria). Infine, non risulta credibile neanche il mancato rivolgersi del ricorrente alla tutela e protezione offerta dallo Stato, sulla base dell'affermazione che la polizia non sarebbe stata in grado di tutelare il ricorrente in quanto composta da membri appartenenti al gruppo etnico malinke. A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha presentato alcuna prova documentale circa una situazione di persecuzione nel suo Paese in termini di indagini, rinvio a giudizio e/o condanna per i fatti accaduti e collegati alla morte del bambino.
Per quanto concerne la credibilità esterna del racconto del ricorrente, la vicenda narrata dal ricorrente non risulta neanche esternamente credibile in più punti, in quanto non corrispondente alle fonti internazionali più accreditate contenenti le informazioni sul Paese di origine (*Organizzazione_5*). In merito all'appartenenza del ricorrente al gruppo etnico pular ed ai conflitti con il gruppo dei malinke, secondo quanto riportato dalla fonte internazionale *[...]* *Organizzazione_6* *Organizzazione_7* Guinea (https://minorityrights.org/country/guinea/), la popolazione di circa 12.1 milioni di persone include i fulani e pular (33.9%), i malinke (31.1 %), soussou (19.1 %), guerze (6%), kissi (4.7%) e toma (2.6%). Le quattro maggiori regioni geografiche della Guinea corrispondono ai quattro gruppi maggiori etno-linguistici. I pular, che rappresentano fino ad un terzo della popolazione, sono allevatori e pastori e sono la popolazione predominante nella parte montagnosa

interna occidentale di *Parte_3* . Vi sono alcune tensioni tra i pular e i gruppi più piccoli storicamente oppressi da loro, ovvero *Per_1* *Per_2* *Per_3* e *Per_4* Il gruppo *Per_1* condivide l'area intorno a *Per_5* nella parte nord della Guinea del centro e della Guinea-Bissau che ospita altri gruppi etnici piccoli. Insieme ai *Per_2* essi un tempo erano diffusi in maniera equilibrata. Essendo stati soggetti a scontri da parte dei predominanti *Per_6* e *Per_7* essi hanno trovato rifugio nelle colline della Guinea nord-centrale. I *Per_3* sono un gruppo etnico vicino e collegato ai *Per_1* e *Per_2* i quali vivono al confine della Guinea e del Senegal. La popolazione *Persona_8* della parte a sud e al centro di *Parte_3* ha abitato la zona *Pt_3* prima che i pular si stabilissero nel diciottesimo secolo. Alcuni hanno accettato l'Islam e sono rimasti come alleati dei Pular mentre altri sono fuggiti verso il sud e la parte orientale del Paese. I malinke costituiscono il 31.1 % della popolazione. Essi sono concentrati sulle pianure del *Org_8* del nord-est verso il confine con il Mali. Il gruppo etnico Soussou costituisce il 19.1% della popolazione ma hanno svolto un ruolo guida nella politica della Guinea dal 1984. Essi vivono in prevalenza lungo la costa, compresa la capitale, Conakry e la vicina pianura. Altri gruppi di questa regione sono Pular, *Per_9* *Per_1* *Per_10* e *Per_11* La quarta maggiore aree geografica del Paese comprende le altitudini delle foreste del sud-est, che ospita numerosi più piccoli gruppi che inizialmente sono sfuggiti alla dominazione imposta dai *Per_6* Questi gruppi includono i Kissi, Kpelle (Guerze), Loma, *Per_1* Manon e *Per_1*

In merito agli scontri tradizionalmente presenti in Guinea Conakry e collegati alla partecipazione ai partiti politici, a loro volta sostenuti dai diversi gruppi etnici in termini di affiliazione, la fonte internazionale *Organizzazione_9* , *[...]* *Org_10* (https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/guinea/guinea-conflict-alert), riporta che, a seguito dell'annuncio di elezioni presidenziali, il Paese è solito trovarsi in una situazione di violenza, con giornate di scontri nelle strade della capitale, Conakry, ed altrove, dove i membri del gruppo etnico dei pular, sostenitori del partito politico UFDG, sono stati coinvolti in attacchi e distruzioni delle proprietà che appartengono al gruppo etnico malinke e ai sostenitori pular del partito avversario RPG.

Per quanto concerne l'attuale situazione politica del Paese, Freedom House: Freedom in the World 2020 - Guinea, 4 March 2020 https://www.ecoi.net/en/document/2025917.html (accessed on 27 May 2020), la Guinea è ritornata all'ordine nel 2010, a seguito del colpo militare del 2008 e dei decenni di *governance* autoritaria. Da allora, il Paese ha tenuto elezioni tra più partiti. Il Presidente della Guinea è stato eletto con il voto popolare fino a due mandati successivi. Nelle elezioni del 2015, l'attuale Presidente *Parte_4* del partito RPG (Rally *Org_11* People) ha battuto il Primo Ministro *[...]* *Persona_13* del partito *Org_2* *Organizzazione_12* , ottenendo il 57.8%dei voti per assicurarsi il secondo mandato. I mesi precedenti le elezioni hanno visto un aumento delle tensioni etniche, della violenza tra i membri del partito RPG e UFDG, e degli scontri tra i sostenitori dell'opposizione e le forze della sicurezza che hanno lasciato parecchie persone morte. Il giorno delle elezioni di per sé è stato pacifico, ma i candidati dell'opposizione hanno dovuto affrontare delle sfide legali infruttuose in merito ai risultati, invocando frodi e brogli elettorali. A dicembre 2019, *Pt_4* ha annunciato di indire un referendum nazionale per una nuova Costituzione, una mossa che secondo i suoi oppositori è volta al fine di assicurare una nuova Costituzione che gli consenta di servire per un terzo mandato. Alla fine dell'anno, l'ufficio del Presidente ha condiviso una

bozza della nuova Costituzione che non è stata soggetta a revisione o commenti pubblici. I principali partiti politici al Governo sono RPG e l'opposizione UFDG. Più di 130 partiti sono registrati i quali hanno chiari connotati etnici o regionali.
L'ultimo rapporto della *Organizzazione_13* , *Controparte_3* : BTI 2020 Country Report Guinea, 29 April 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2029568/country_report_2020_GIN.pdf (access ed on 27 May 2020), a proposito della attuale situazione politica presente in Guinea, il sistema dei partiti politici è relativamente stabile con tre più grandi partiti, ovvero il RPG di *Parte_4* il UFDG di *Persona_13* e il UFR di *Persona_14* tutti esistenti da oltre un decennio. I partiti politici sono altamente personalizzati e la loro esistenza dipende dai loro *leaders*. La polarizzazione etnica tra i due più grandi partiti, pular e malinke si è storicamente riflessa nel sistema dei partiti. Il RPG e UFDG hanno avuto la tendenza di minacciare i due più ampi gruppi etnici come entità elettorali, ma gli altri partiti, come l'UFR hanno maggiore supporto in tutte le regioni del Paese. La tendenza verso i partiti etnici ha portato ad una polarizzazione significativa tra i partiti, compresa la violenza elettorale. I partiti RPG, UFDG e UFR insieme hanno guadagnato più dell'80% dei voti nelle elezioni legislative del 2013, con il RPG di Condé che si è assicurato quasi il 50%. Questo risultato è stato ampiamente replicato alle elezioni presidenziali del 2015 tra i candidati presidenziali di questi partiti. In alcuni momenti, nell'ultimo decennio, gruppi disparati hanno lavorato insieme, controbilanciando le tendenze verso la polarizzazione, riflettendo la divisione politica.
Per quanto concerne la situazione dello stato di diritto, secondo quanto riportato dal recente rapporto della *Controparte_4* *Controparte_3* : *[...]* *Organizzazione_14* 29 April 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2029568/country_report_2020_GIN.pdf (access ed on 27 May 2020), il sistema giudiziario, è indipendente ed ha il diritto di interpretare e rivedere le leggi esistenti. Pur se non completamente indipendente, è ad ogni modo meno controllato dell'esecutivo al momento rispetto alla maggior parte della storia della Guinea. Per quanto concerne la situazione di pratiche corruttive, i funzionari pubblici che violano la legge sono tipicamente rimossi dal Governo piuttosto che condannati. La stampa è anche molto attenta alle violazioni, in maniera tale che coloro che trasgrediscono la legge vengono pubblicamente esposti. I diritti civili sono garantiti dalla legge ma solo in parte rispettati nella pratica. Le forze di sicurezza sono diventate più disciplinare sotto il Presidente Condé.
Tutto ciò premesso, alla luce delle dichiarazioni espresse dal ricorrente sia in sede amministrativa che giudiziaria, della documentazione versata in atti e delle informazioni sul Paese di origine (*Organizzazione_5*), si ritiene che per quanto concerne la violazione dei diritti e l'uso della forza da parte del gruppo etnico malinke, ciò trova solo parziale riscontro nelle fonti, dal momento che la situazione di violenza e di abusi nella immediatezza e a seguito dello svolgimento delle elezioni presidenziali storicamente in Guinea ha da sempre riguardato in maniera reciproca sia il gruppo etnico malinke che pular, essendo non soltanto i maggiori gruppi etnici del Paese (in particolare, il gruppo dei pular è prevalente), ma anche associati ai due principali partiti politici del Paese, RPG e UFDG.
Per quanto riguarda la situazione partitica del Paese, pur entro un quadro di violenza che ha accompagnato le elezioni presidenziali, ciò che risulta decisivo è che il ricorrente ha fornito un racconto non personalizzato della vita politica del Paese, contraddicendosi in maniera palese circa il suo ruolo entro il partito UFDG

e fornendo versioni tra loro contrapposte. La mancanza di una prova documentale quale la tessera di partito o di altro documento in grado di provare la sua partecipazione alla vita politica, non come semplice simpatizzante, ma come membro visibile ed importante per lo svolgimento delle attività del partito, gioca un ruolo decisivo. Inoltre, l'assenza di prove circa l'evento della morte del bambino malinke e di alcuna formale accusa, a cui si collega anche la mancata richiesta di tutela alle forze dell'ordine da parte del ricorrente, fondata sull'erronea affermazione che le forze dell'ordine e la polizia sono costituiti da personale di etnia malinkè, non trova alcun fondamento concreto ed obiettivo, dal momento che sia i malinke che i pular partecipano, lavorando, alla vita e al funzionamento del Paese. Da ciò deriva una chiara infondatezza del timore del ricorrente di far ritorno nel suo Paese e di rischiare la morte, non essendo stato coinvolto in alcun giudizio formale e non essendo stato oggetto dello svolgimento di indagini da parte delle autorità.
Pertanto, se contraddittorio e non specifico risulta il racconto del ricorrente dal punto di vista della coerenza interna, altrettanto non trova alcun riscontro e prova dal punto di vista della coerenza esterna.
Ne consegue come – in quanto intrinsecamente ed oggettivamente non coerenti ed attendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva ed oggettiva di cui al d.lgs. n. 251 del 2007 – le dichiarazioni del ricorrente non risultano credibili.

Le richieste declinate nel ricorso e la protezione accordabile

STATUS DI RIFUGIATO

Ai sensi della Convenzione di Ginevra "*è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese*".
Deve premettersi che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "*in tema di riconoscimento dello status di rifugiato* […] *i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d.lgs. n. 251 del 2007*", e specificamente, alla stregua della considerazione che "*secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria*", dovendosi ritenere che sia onere dello "*straniero* […] *rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata*" *con la conseguenza che* "*deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi*" (cfr. Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310). E', altresì, onere del giudice "*avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro*" (cfr. Cass. civ. n. 17576 del 27/07/2010).
Tanto premesso ed alla luce delle considerazioni su esposte, non può essere accolta la domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, non

risultando oggettivamente dimostrata né risultando offerti adeguati elementi che avvalorino la dedotta correlazione dell'espatrio con persecuzioni legate a motivazioni anche riconducibili alle ipotesi previste dalla Convenzione di Ginevra del 1951. In primo luogo, non risulta una vicenda persecutoria o molteplici atti che, cumulativamente considerati, possano assurgere al rango di persecuzione. In secondo luogo, non è presente il nesso causale tra la persecuzione ed uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, quali la razza, la nazionalità, la religione, l'opinione politica e l'appartenenza ad un particolare gruppo. Né risulta la impossibilità o la non volontà da parte dello Stato di tutelare e garantire i propri cittadini. Infine, il timore del ricorrente, in caso di rientro nel Paese di origine, è sproporzionato dal punto di oggettivo, dal momento che il pericolo rappresentato dallo stesso non è né attuale né concreto, oltre che non specificamente provato.

In difetto di tali requisiti minimi essenziali, non è possibile riconoscere il diritto del ricorrente alla forma di protezione internazionale maggiore, lo status di rifugiato.

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Relativamente alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, va ricordato che tale misura è consentita in presenza di un danno grave sussistente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del D. Lgs. 251/2007, ovverossia: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine.

Alla luce delle precedenti considerazioni, va rilevato che non sussistono i presupposti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 251/2007, lett. a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o ed infine lett c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, tenuto conto che il ricorrente, alla luce di quanto dichiarato con riguardo alla sua vicenda personale, in caso di rientro nel suo Paese di origine, non correrebbe alcun rischio di subire un grave danno quale la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte inflitta eventualmente da attori non statuali oppure di essere sottoposta a forme di tortura in senso stretto o di trattamenti disumani e degradanti in senso ampio. Infine, alla luce delle attuali fonti internazionali sul Paese di origine, in particolare dal rapporto della *Org_13* *[...]*, *Controparte_3* : *Organizzazione_14* 29 April 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2029568/country_report_2020_GIN.pdf (access ed on 27 May 2020), la capacità della polizia e della gendarmeria è limitata, anche se le forze di sicurezza dello Stato sono in grado di stabilire un controllo laddove necessario. Vi è un fenomeno di banditismo sporadico nelle strade remote ed isolare e criminalità legata alle *gangs* nelle città principali. Le *gangs* sono occasionalmente collegate agli attori politici sia dalla parte della opposizione che

del Governo ed utilizzano violenza per loro conto. Negli ultimi anni, i raduni organizzati dall'opposizione e gli scioperi organizzati dai sindacati si sono trasformati in maniera violenta ripetutamente. Le forze della sicurezza ed i cittadini si scontrano di tanto in tanto nei paesi minerari della Guinea, dove il contrasto tra le aree povere e ricche è particolarmente visibile e le persone del posto di frequente devono fronteggiare non solo i problemi ambientali ma anche quelli legati all'industria dell'estrazione. Sommosse si sono verificate anche durante le proteste contro i prezzi in aumento del petrolio a metà 2018 quando il Governo ha tagliato i suoi sussidi.

Il rapporto recente del Dipartimento di Stato americano, *Organizzazione_15* *Organizzazione_16* *Organizzazione_17* (https://www.osac.gov/Country/Guinea/Content/Detail/Report/05b26a50-593d-44dd-9fa1-1830d990bb44), in maniera conforme alla fonte precedente, valuta il Paese come a basso rischio e minaccia di terrorismo. Non vi sono organizzazioni indigeni di matrice terroristica che operano nel Paese. Tuttavia, i confini della Guinea restano porosi, creando il potenziale per uno sconfinamento e ricaduta di rischi da parte dei Paesi confinanti che hanno gruppi terroristici molteplici che sono attivi e che operano entro i loro territori (Mali) o che hanno in passato sofferto ed avuto esperienza di attacchi terroristici (*Persona_15*). Per quanto concerne la violenza etnica, politica, religiosa ed economica, invece, il Paese presenta un medio rischio di violenza. Nelle elezioni legislative di marzo 2020, si sono registrati sporadici scontri tra i manifestanti e la polizia che hanno portato alla morte di più di 30 persone dal 14 ottobre 2019. Circa i disordini civili, le proteste sono comuni, specialmente a Conakry, la capitale; sporadiche manifestazioni regolarmente avvengono nel Paese, alcune delle quali si sono trasformate in maniera violenta ed hanno portato a morti e ferimenti. Con numerosi partiti di opposizione e gruppi portatori di speciale interesse, vi è una media di cinque giorni di proteste al mese. Le proteste e le marce programmate ed approvate sono spesso pacifiche; mentre quelle non programmate sfociano in scontri con la polizia e non è raro che giovani si raccolgono e blocchino le strade con pneumatici che bruciano o ampie barricate di pietra e gettino pietre alle auto che passano. Le forze della sicurezza in generale rispondono in maniera veloce alle manifestazioni e alle attività di massa.

Premesso ciò, alla luce delle fonti consultate e delle informazioni in esse contenute, è evidente, che, oltre a situazioni di proteste e di azioni di rivolta connesse ad accadimenti collegati ad eventi politici di partiti politici contrapposti, non sono presenti, attualmente, situazioni tali da comportare una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Per questa ragione, non è altrettanto possibile riconoscere al ricorrente la protezione sussidiaria di cui all'articolo 14, lett. c), del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251.

PROTEZIONE UMANITARIA

Infine, per quanto concerne la protezione nazionale, si ritiene che la vicenda personale del ricorrente, alla luce della documentazione versata in atti, dei fatti trascorsi nel Paese di origine e della situazione attuale del ricorrente stesso in Italia, non consente neppure di riconoscere gravi e seri motivi umanitari per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur nell'applicazione, *ratione temporis*, della disciplina nel testo antecedente alla modifica introdotta dal d.l. 113/2018 (la quale richiama l'art. 5 comma 6 d.lvo 286/98, essendo stata formulata istanza in via amministrativa prima del 05.10.18,

trattandosi di normativa di carattere sostanziale per la quale, in mancanza di una norma di diritto intertemporale specificamente dettata per regolare i procedimenti giurisdizionali in tema di protezione internazionale, opera il criterio di successione delle leggi nel tempo di cui all'art. 11 preleggi (si veda Cass. Sent. n.4890/2019, depositata il 19 febbraio 2019).
La previsione della protezione umanitaria contenuta nell'art. 5 comma sesto d.lgs. 286/98 è in linea con la direttiva 2008/115/CE che prevede, all'art. 6 §4 che "*in qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali casi non è emessa la decisione di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatrio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare.*". L'Italia si è avvalsa di tale facoltà con il DL 89/2011, convertito, con modificazioni, nella L. 2.8.2011, n. 129 che ha aggiunto all'art. 5, co. Si tratta, all'evidenza, di una norma di ampia portata, il cui contenuto va dunque di volta in volta definito alla luce del caso concreto.
Potrà, pertanto, riconoscersi la protezione umanitaria nei casi in cui ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi connessi alla salvaguardia dei diritti umani contemplati dall'art. 2 della Costituzione.
Deve infatti richiamarsi il dettato normativo laddove indica, quale presupposto per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, la sussistenza di seri motivi risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
La Suprema Corte ha altresì chiarito che la protezione umanitaria ha carattere atipico e residuale, da accertarsi caso per caso. "*In particolare tale natura si riscontra nelle situazioni c.d. vulnerabili che possono avere l'eziologia più varia e non devono necessariamente discendere come un "minus" dai requisiti delle misure tipiche del rifugio e della protezione sussidiaria*". Conclude quindi la Suprema Corte che "…*le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari da parte delle Commissioni territoriali o del giudice in sede di giudizio di impugnazione, costituiscono un catalogo aperto non necessariamente fondato sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o l'incolumità psicofisica secondo la declinazione del D.Lgs n. 251 del 2007, art. 14*" (Cass. n. 26566/2013).
L'ampia portata della previsione normativa è stata da ultimo affermata dalla importante pronunzia della Suprema Corte n. 4455/2018 che, in particolare, ha affermato: "…*I 'seri motivi' di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit), alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez. un. n. 19393/2009 e Cass. sez. un. n. 5059/2017), non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566/2013), pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un. 19393/2009, par.3). Infine la protezione umanitaria costituisce una delle forme di attuazione dell'asilo*

costituzionale (art. 10, terzo comma Cost.) secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. 10686 del 2012; 16392 del 2016), unitamente al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, evidenziandosi anche in questa funzione il carattere aperto e non integralmente tipizzabile delle condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione ampia del diritto d'asilo contenuto nella norma costituzionale, espressamente riferita all'impedimento nell'esercizio delle libertà democratiche…".

Con riferimento alla necessità di una comparazione tra diversi aspetti del caso concreto, al fine del riconoscimento dei presupposti per il riconoscimento della c.d. protezione umanitaria, la Suprema Corte ha inoltre evidenziato che "*…il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili…**La condizione di 'vulnerabilità' può…avere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli* **standards** ***minimi per un'esistenza dignitosa****…*" .

In conclusione, la "vulnerabilità" può derivare "*…da una situazione d'instabilità politico-sociale che esponga a situazioni di pericolo per l'incolumità personale*", pur non rientranti nei parametri per ottenere la protezione sussidiaria o lo status di rifugiato, ovvero "*può essere la conseguenza di un'esposizione seria alla lesione del diritto alla salute…oppure può essere conseguente ad una situazione politico-economica molto grave con effetti d'impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, o anche discendere da una situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertà ineliminabili)…**La ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità**…E' necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo,* ***risulti una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa*** *(art. 2 Cost.)."*

Per quanto concerne la valutazione dei presupposti per il riconoscimento di seri e gravi motivi di carattere umanitario per concessione della protezione nazionale umanitaria, va rilevato che, ai fini della concessione della protezione umanitaria, rileva la situazione di vulnerabilità del ricorrente, in virtù di una valutazione tra situazione oggettiva esistente nel Paese di origine, in particolare sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani fondamentali e la situazione oggettiva in cui il ricorrente si trova nel Paese di

accoglienza, ovvero il grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta dallo stesso. Sul punto, va sottolineato che, in mancanza di una situazione di vulnerabilità attestata dal ricorrente ed in assenza di una documentazione lavorativa comprovante l'inserimento lavorativo e professionale dello stesso e di alcun serio e grave motivo di carattere umanitario concernente la sua situazione personale, all'esito di una valutazione complessiva comparativa tra la situazione oggettiva e soggettiva del ricorrente nel Paese di provenienza e l'attuale situazione in Italia, non può dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione umanitaria sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, convertito nella l. n. 132/2018.
Tenendo conto dell'ammissione di parte ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

- rigetta il ricorso di *Parte_1*
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2020.

Il Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni